Condiciones del Programa de afiliados de Pelvisana

Versión 1 · En vigor desde el 30 de octubre de 2026

1. Partes

ArnoHealth SL, con CIF B67073684 y domicilio en la Avenida de la Gran Via de les Corts Catalanes, 699, 2.º 2.ª, 08013 Barcelona, titular de la aplicación Pelvisana (en adelante, «Pelvisana»). Correo de contacto: pelvisana@onmedic.org.

El afiliado: la persona física o jurídica identificada con los datos que declara al darse de alta en el programa. Si es una empresa, la persona que realiza el alta declara que ostenta su representación y facultades suficientes para obligarla.

Al marcar la casilla de aceptación y pulsar «Acepto y formalizo», el afiliado acepta estas condiciones en la versión exacta que se le ha mostrado.

2. Objeto y naturaleza de la colaboración

2.1. El afiliado puede recomendar la aplicación Pelvisana a terceras personas mediante su código personal, y Pelvisana le paga una comisión por cada mensualidad que estas personas paguen, en los términos de estas condiciones.

2.2. **El afiliado no tiene ninguna obligación de promover Pelvisana**, ni de hacerlo con una frecuencia, un volumen o unos medios determinados. No hay mínimos, objetivos ni exclusividad: el afiliado recomienda cuando quiere y puede colaborar con otras empresas, también competidoras.

2.3. El afiliado actúa con plena independencia, con sus propios medios y a su riesgo y ventura. No tiene ninguna facultad para representar a Pelvisana, negociar ni contratar en su nombre, ni

para asumir ninguna obligación por su cuenta. Esta colaboración no crea ninguna relación laboral, societaria ni de franquicia.

2.4. Cada parte asume sus propios costes. Pelvisana no reembolsa gastos de promoción.

3. Definiciones

- **Cliente referido**: persona que introduce el código del afiliado en la aplicación Pelvisana y queda atribuida a él de acuerdo con la cláusula 5.
- **Mensualidad cobrada**: cada periodo mensual de suscripción de un cliente referido que Apple (App Store) o Google (Google Play) han cobrado efectivamente y han comunicado a Pelvisana como pagado.
- **Código**: el identificador personal del afiliado (por ejemplo, `**MARTA26**`) y el enlace que lo contiene.
- **Saldo**: la suma de comisiones devengadas y aún no liquidadas, menos los ajustes de la cláusula 6.5.
- **Panel**: el área privada del afiliado en la web de Pelvisana.

4. Alta y cuenta

4.1. Puede ser afiliada cualquier persona mayor de edad, o empresa, con residencia fiscal en España, que se identifique con un correo electrónico verificado.

4.2. El afiliado garantiza que los datos que declara son veraces y completos, y se obliga a mantenerlos actualizados. Cada persona o empresa puede tener una sola cuenta de afiliado.

4.3. El afiliado es responsable de custodiar el acceso a su cuenta.

5. Código y atribución de clientes

5.1. Al formalizar el alta, Pelvisana asigna al afiliado un código personal y un enlace. El código no se puede ceder a terceros.

5.2. La persona que introduce el código en la aplicación obtiene **21 días de acceso completo gratuito** y queda atribuida al afiliado. Pelvisana puede modificar este beneficio para altas futuras avisándolo con antelación.

5.3. **Cada cliente se atribuye al primer código que introduce, y para siempre.** No se atribuyen ni generan comisión las personas que ya habían pagado antes una suscripción de Pelvisana o que ya habían usado otro código promocional.

5.4. La atribución depende de que el cliente introduzca el código en la aplicación. Pelvisana no garantiza la atribución de clientes que no lo introduzcan o que usen dispositivos o cuentas que no permitan vincularla.

5.5. Los registros de Pelvisana, basados en los datos de cobro de Apple y Google, hacen fe de las atribuciones y de los cobros, sin perjuicio de que el afiliado pueda solicitar su revisión de acuerdo con la cláusula 8.

6. Comisión

6.1. Por cada mensualidad cobrada de un cliente referido, el afiliado devenga una comisión de **un euro (1,00 €)**, mientras el cliente siga pagando la suscripción y sin límite de meses, sin perjuicio de la cláusula 11.

6.2. El importe de la comisión es una **base sin impuestos**: se le añadirán o detraerán los impuestos y las retenciones que legalmente correspondan según la situación del afiliado (cláusula 7.4).

6.3. No generan comisión los días gratuitos, los periodos de prueba o promocionales, los pagos fallidos ni los pendientes de confirmar.

6.4. Cada mensualidad cobrada pasa a ser **liquidable treinta (30) días después** del cobro, para cubrir las devoluciones que admiten las tiendas.

6.5. Si una mensualidad se devuelve al cliente, la comisión correspondiente se anula. Si ya se había liquidado, el importe se descuenta de la liquidación siguiente.

6.6. Las condiciones económicas que se aplican a cada cliente son las vigentes en el momento de su atribución, y no cambian aunque estas condiciones se modifiquen después.

7. Liquidación y pago

7.1. El mes en que el saldo liquidable alcanza **veinticinco euros (25,00 €)**, Pelvisana practica la liquidación. Por debajo de este importe el saldo se acumula para los meses siguientes y **no caduca nunca**.

7.2. Para cobrar, el afiliado debe haber introducido en el panel sus datos fiscales y una cuenta bancaria en España de la que sea titular, y Pelvisana debe haberlos verificado. Cualquier cambio de la cuenta bancaria requiere una nueva verificación.

7.3. Si el afiliado es **profesional autónomo o empresa**, debe subir al panel una factura por el importe de cada liquidación, con el IVA y la retención que correspondan. Pelvisana paga por transferencia dentro del mes siguiente a la recepción de una factura correcta.

7.4. Si el afiliado es un **particular** sin alta de actividad económica, su saldo se acumula desde el primer día, pero el pago queda en suspenso hasta que su situación fiscal permita emitir la documentación que la ley exija. Cobrar comisiones de forma habitual puede constituir una actividad económica que conlleve obligaciones tributarias y de Seguridad Social. **El afiliado es el único responsable de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social**, y Pelvisana aplicará las retenciones que la ley le imponga.

7.5. Los errores de cálculo, a favor o en contra de cualquiera de las partes, se corrigen en la liquidación siguiente.

8. Información al afiliado

8.1. El afiliado puede consultar en el panel, por meses, el número de clientes que han activado su código, las mensualidades cobradas, el saldo retenido, el liquidable y el liquidado.

8.2. Para proteger su privacidad, y porque usar una aplicación de salud del suelo pélvico es un dato de salud, **el afiliado no recibe ningún dato que permita identificar a sus clientes**: ni nombres, ni correos, ni datos de uso o de pago individuales.

8.3. El afiliado puede solicitar por escrito el detalle del cálculo de cualquier liquidación, que se le facilitará de forma agregada y sin identificar a ningún cliente.

9. Normas de promoción

9.1. El afiliado se obliga a:

1. Identificar claramente que su recomendación es publicidad o que recibe una comisión por ella (por ejemplo, con «#publi» o «enlace de afiliado»).
2. No hacer afirmaciones sobre resultados de salud, curación o tratamiento, ni ninguna afirmación sobre la aplicación que no sea cierta o que no conste en los materiales que Pelvisana le facilite. Pelvisana no sustituye la atención de un profesional sanitario.
3. No enviar comunicaciones comerciales no solicitadas (spam) ni usar bases de datos de contactos de terceros.
4. No hacerse pasar por Pelvisana ni crear perfiles, dominios o aplicaciones que puedan inducir a confusión.
5. No contratar anuncios en buscadores con la palabra «Pelvisana» o variantes.
6. No ofrecer dinero ni otras ventajas a los clientes a cambio de que introduzcan su código.
7. No dirigir la promoción a menores de edad.
8. No atribuirse clientes propios como referidos ni crear cuentas para generar comisiones.

9.2. Pelvisana otorga al afiliado una licencia gratuita, no exclusiva y revocable para usar el nombre y el logotipo de Pelvisana exclusivamente para recomendar la aplicación de acuerdo con estas condiciones. La licencia se extingue con la baja.

10. Fraude e incumplimiento

10.1. Si Pelvisana detecta indicios de fraude o de incumplimiento de estas condiciones, puede suspender preventivamente el código y el pago, lo comunicará al afiliado y le dará la oportunidad de explicarse antes de decidir.

10.2. Las comisiones generadas mediante fraude o incumplimiento de la cláusula 9 no se devengan, y si ya se habían liquidado, se pueden reclamar o compensar.

10.3. La suspensión no afecta a las comisiones devengadas legítimamente, que se liquidarán cuando se resuelva.

11. Duración y baja

11.1. Estas condiciones se aplican por tiempo indefinido desde el alta.

11.2. **El afiliado puede darse de baja en cualquier momento** desde el panel o por correo electrónico, con un preaviso de quince (15) días, durante los cuales su código sigue funcionando.

11.3. Pelvisana puede poner fin a la colaboración sin causa con el mismo preaviso de quince (15) días, o con efecto inmediato en caso de incumplimiento grave o de fraude.

11.4. Efectos de la baja:

1. **Baja sin causa** (por decisión del afiliado o de Pelvisana sin incumplimiento): el afiliado sigue devengando comisión por las mensualidades cobradas de los clientes que tenía atribuidos durante los **doce (12) meses** siguientes a la fecha efectiva de la baja. Transcurrido este plazo, no se devengan más.
2. **Baja por incumplimiento grave o fraude del afiliado**: no se devengan comisiones por mensualidades cobradas después de la baja.
3. En todos los casos, Pelvisana liquida el saldo pendiente, **aunque no alcance los 25 €**, una vez transcurridos los plazos de la cláusula 6.4.

11.5. Las partes consideran que esta remuneración posterior a la baja compensa adecuadamente la aportación de clientes del afiliado, sin perjuicio de los derechos que la ley imperativa pueda reconocerle.

12. Modificación de las condiciones

12.1. Pelvisana puede modificar estas condiciones avisando al afiliado con treinta (30) días de antelación por el panel y por correo electrónico. Si el afiliado no está de acuerdo, puede darse de baja antes de que entren en vigor, con los efectos de la cláusula 11.4.1.

12.2. Ninguna modificación es retroactiva: no afecta a las comisiones ya devengadas ni, de acuerdo con la cláusula 6.6, a las condiciones económicas de los clientes ya atribuidos.

13. Protección de datos del afiliado

13.1. ArnoHealth SL es responsable del tratamiento de los datos personales del afiliado, que trata para gestionar la colaboración, calcular y pagar las comisiones, conservar la evidencia de la aceptación de estas condiciones y cumplir las obligaciones legales, fiscales y contables. La base jurídica es la ejecución de este contrato y el cumplimiento de obligaciones legales.

13.2. Los datos fiscales y bancarios se conservan cifrados. Como evidencia de la aceptación se conservan la versión y la huella del documento aceptado, la fecha y hora, el texto de la casilla, los datos declarados y una huella no reversible de la dirección IP.

13.3. Los datos se conservan mientras dure la colaboración y, después, durante los plazos de prescripción de las obligaciones legales y de las posibles reclamaciones.

13.4. Los datos no se ceden a terceros, salvo las obligaciones legales y los proveedores tecnológicos necesarios (Google Cloud / Firebase), con las garantías que exige la normativa.

13.5. El afiliado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad escribiendo a pelvisana@onmedic.org, y puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

14. Responsabilidad

14.1. El afiliado responde del contenido y la legalidad de su promoción y mantiene indemne a Pelvisana de las reclamaciones de terceros que se deriven de ella.

14.2. Pelvisana no garantiza ningún volumen de ingresos ni la disponibilidad ininterrumpida de la aplicación o del panel, y no responde de las decisiones de Apple o Google sobre los cobros,

salvo dolo o culpa grave.

15. Comunicaciones y prueba

15.1. Las comunicaciones se realizan por correo electrónico a la dirección verificada del afiliado y a pelvisana@onmedic.org, y por el panel.

15.2. Las partes reconocen la validez de la contratación electrónica de estas condiciones de acuerdo con la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Tras la aceptación, el afiliado recibe por correo electrónico la confirmación y una copia en PDF del documento aceptado, que también puede consultar en el panel.

16. Ley aplicable y jurisdicción

Estas condiciones se rigen por la ley española. Para cualquier controversia, las partes se someten a los juzgados y tribunales de Barcelona, sin perjuicio del fuero que la ley imperativamente establezca.

Anexo I. Resumen económico

Concepto	Condición
Beneficio para el cliente referido	21 días de acceso completo gratuito
Comisión	1,00 € (base, sin impuestos) por mensualidad cobrada
Duración por cliente	Mientras el cliente pague, sin límite de meses
Retención por devoluciones	30 días desde cada cobro
Importe mínimo de liquidación	25,00 €; por debajo se acumula y no caduca
Pago	Transferencia bancaria, contra factura si es autónomo o empresa
Baja	En cualquier momento, con 15 días de preaviso
Tras una baja sin causa	12 meses más de comisiones de los clientes atribuidos

Huella SHA-256 del texto: 65fa50d40153e40add1d63e027aaeaaf799ae72215d4107495110fe7d5e94f13